



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2026, de la Dirección de Administración Local, de disolución de agrupación de municipios de Zuñeda, Berzosa de Bureba y Grisaleña (Burgos), eximida de la creación del puesto de Secretaría.

Visto el acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, de fecha 22 de abril de 2026, por el que se propone a la Dirección de Administración Local de la Consejería de la Presidencia la disolución de la Agrupación de municipios actualmente existente entre los Ayuntamientos de Zuñeda, Berzosa de Bureba y Grisaleña (Burgos), eximida de la creación del puesto de Secretaría, conforme a Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se eleva a definitiva la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (B.O.E. de 22 de marzo de 1988), del que son sus siguientes

ANTECEDENTES:

Primero.– Por acuerdo de la Junta de la Agrupación de fecha 20 de septiembre de 2024, se acuerda el inicio del expediente de disolución de esta, eximida de la obligación de crear el puesto de Secretaría, manteniendo la exención de los Ayuntamientos que la integran.

Segundo.– Por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Zuñeda, de fecha 20 de septiembre de 2024, se manifiesta la conformidad a la disolución de la Agrupación.

Tercero.– Por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Berzosa de Bureba, de fecha 19 de diciembre de 2024, se manifiesta la conformidad a la disolución de la Agrupación.

Cuarto.– Por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Grisaleña, de fecha 8 de octubre de 2024, se manifiesta la conformidad a la disolución de la Agrupación.

Quinto.– Constan en el expediente las siguientes certificaciones de la población de derecho y del presupuesto municipal vigente:

- Certificados del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Zuñeda, correspondiente al ejercicio 2025, en el que se acredita que el total asciende a 98.463,03 euros y de población de derecho a 1 de enero de 2025 en el que se acredita que la misma es de 58 habitantes, de fecha 2 de marzo de 2026.
- Certificados del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Berzosa de Bureba, correspondiente al ejercicio 2024, en el que se acredita que el total asciende a 164.636,25 euros y de población a 1 de enero de 2025, el que se acredita que la misma es de 26 habitantes, de fecha de 2 de marzo de 2026.

- Certificados del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Grisaleña, correspondiente al ejercicio 2025, en el que se acredita que el total asciende a 214.259,23 euros y de población a 1 de enero de 2025, el que se acredita que la misma es de 58 habitantes, de fecha de 2 de marzo de 2026.

Sexto.– Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Berzosa de Bureba, de fecha 12 de diciembre de 2025, solicitando la disolución de la agrupación, así como la revocación de la exención para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría y la aprobación del expediente de constitución de una Agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Los Barrios de Bureba, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba y Zuñeda (Burgos).

Séptimo.– Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Zuñeda, de fecha 9 de enero de 2026, solicitando la disolución de la agrupación, así como la revocación de la exención para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría y la aprobación del expediente de constitución de una Agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de Los Barrios de Bureba, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba y Zuñeda (Burgos).

Octavo.– Acuerdo del pleno de la Diputación provincial de Burgos, de fecha 22 de abril de 2026, constituyendo la Agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, clase 3ª, de los municipios de Los Barrios de Bureba, La Vid de Bureba, Berzosa de Bureba y Zuñeda (Burgos).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

Primero.– La normativa aplicable se encuentra en el artículo 92.bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la modificación operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, desarrollado por el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que residencia en las Comunidades Autónomas la competencia para acordar la constitución y disolución de las Agrupaciones, dentro de su ámbito territorial.

Segundo.– El artículo 9 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, atribuye al órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, en su ámbito territorial, y de acuerdo con sus normas propias, acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Secretaría de entidades locales, mediante acuerdo de las Corporaciones Locales interesadas o de oficio por la Comunidad Autónoma, dando audiencia a las entidades afectadas, previo informe de la Diputación provincial correspondiente.

Tercero.– De acuerdo con la documentación obrante en el expediente, queda acreditado que la agrupación de municipios actualmente existente entre los Ayuntamientos de Zuñeda, Berzosa de Bureba y Grisaleña (Burgos):

1. No reúne el requisito exigido en el artículo 9 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, para ser agrupación, que es sostener en común el puesto de Secretaría, al estar eximida de la obligación de crear el puesto de Secretaría, dado que establece: «Las Entidades Locales cuyo volumen de servicios o recursos sea insuficiente, podrán sostener en común y mediante agrupación el puesto de Secretaría, al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo en todas las Entidades agrupadas.»

2. No se ajusta a lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoprimera de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad Autónoma, que con respecto a la reestructuración de los puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter estatal sostenidos en común, que establece: «En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se deberán reestructurar los actuales puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter estatal sostenidos en común por varios municipios, de forma que los nuevos puestos atiendan a municipios con una población mínima conjunta de 500 habitantes o tengan un presupuesto anual global superior a 500.000 euros.»
3. Cumple cada municipio con lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que establece: «(...), las Entidades Locales con población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 200.000 euros, podrán ser eximidas por la Comunidad Autónoma, previo informe de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular, de la obligación de crear o mantener el puesto de trabajo de Secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar una agrupación con otras Entidades Locales para mantener dicho puesto. Las funciones atribuidas al puesto eximido serán ejercidas por los Servicios de Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 y 50 de este real decreto.»
4. La finalidad pretendida es fomentar la creación de otras agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo y la Disposición Adicional Decimoprimera de la Ley 7/2013 de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León («en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, se deberán reestructurar los actuales puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter estatal sostenidos en común por varios municipios, de forma que los nuevos puestos atiendan a municipios con una población mínima conjunta de 500 habitantes o tengan un presupuesto anual global superior a 500.000 euros»). Además, se facilita el ejercicio de las funciones reservadas en dichos municipios, conforme a lo establecido en el artículo 10.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, mientras se mantenga la exención.

De acuerdo con los hechos y los fundamentos jurídicos citados, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 6/2022, de 5 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, esta Dirección de Administración Local,

RESUELVE

Primero.– Disolver la Agrupación de municipios existente entre los Ayuntamientos de Zuñeda, Berzosa de Bureba y Grisaleña (Burgos), eximida de la creación del puesto de Secretaría, conforme a Resolución de 16 de marzo de 1988, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se eleva a definitiva la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (B.O.E. de 22 de marzo de 1988).

Segundo.– Mantener la exención de la creación del puesto de trabajo de Secretaría al Ayuntamiento de Grisaleña (Burgos), debiéndose garantizar que el ejercicio de las funciones reservadas conforme a lo establecido en el artículo 10.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Tercero.– Revocar la exención de la creación del puesto de trabajo de Secretaría al Ayuntamiento de Berzosa de Bureba (Burgos).

Cuarto.– Revocar la exención de la creación del puesto de Secretaría al Ayuntamiento de y al Ayuntamiento de Zuñeda (Burgos).

Quinto.– Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León y notificarla a los Municipios interesados y a la Dirección General de Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el propio órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid, sede del órgano que ha dictado la Resolución o ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde radica su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2, 14.2 y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 26 de mayo de 2026.

El Director de Administración Local,
Fdo.: EMILIO ARROITA GARCÍA